ثانياً : إن كانت غير حامل : فيثبت لها ما يثبت للحامل إلا النفقة ، وما يتبعها كالملبس فلا يثبت لها ؛ لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حين طلقها زوجها تطليقة كانت بقيت لها ، أن النبي ﷺ قال لها : (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً)[1] .

٢- عدة المتوفى عنها :

يلزم المعتدة من وفاة زوجها الأحكام التالية :

١- يجب عليها أن تعتد في المنزل الذي مات فيه زوجها ، وهي فيه ، ولو مؤجراً أو معاراً ؛ لقوله ﷺ للفريعة بنت مالك : (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)[2] . وفي رواية : (امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعيُ زوجك...) . ولا يجوز تحولها إلى غيره إلا لعذر ، كأن تخاف على نفسها البقاء فيه ، أو تحول عنه قهراً أو لغير ذلك ، فيجوز لها التحول حيث شاءت ؛ للضرورة .

٢- ملازمة البيت الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه لغير حاجة . ويجوز لها الخروج من بيتها لحوائجها نهاراً لا في الليل ؛ لأن الليل مظنة الفساد ، فلا تخرج فيه من غير ضرورة ، بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحاجات .

٣- يجب عليها الإحداد على زوجها مدة العدة ، وسيأتي الكلام على أحكام الإحداد تفصيلاً .

٤- ليس لها النفقة ، لانتهاء الزوجية بالموت .

المسألة الرابعة : في الإحداد :

تعريف الإحداد ، ودليل مشروعيته :

١- تعريف الإحداد :

الإحداد لغة : الامتناع ، يقال : حادٌّ ومُحِدٌّ ، إذا تركت المرأة الزينة والطيب .

(١)رواه أبو داود برقم (٢٢٨٦) ، والنسائي (٦/٢١٠) ، ومسلم برقم (١٤٨٠) بمعناه ، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي برقم ٣٣٢٤) .

(٢)أخرجه الترمذي برقم (١٢٢٤) وقال : صحيح ، وابن ماجه برقم (٢٠٣١) ، وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم ١٦٥١)